

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0533-2026/PS2**

DENUNCIANTE : LEÓNIDAS SÁNCHEZ TICLLA
(EL SEÑOR SÁNCHEZ)

DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ
(EL BANCO)
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
(TOTTUS)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
IMPROCEDENCIA
LEGITIMIDAD PARA OBRAR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 4 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra:

- (i) El Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-5568 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) recibió una llamada del Banco ofreciéndole una nueva tarjeta con mejores beneficios, lo cual aceptó, por lo que un mensajero del Banco acudió a su centro de trabajo y le indicó que para la entrega de su nueva tarjeta debía anular la anterior, siendo así, firmó la documentación correspondiente, entregó la tarjeta antigua, la cual fue cortada y retirada, recibiendo la nueva tarjeta; y, (b) días después, al apersonarse a las oficinas del Banco con la finalidad de efectuar el pago de la última cuota de su tarjeta anterior, se le informó sobre una operación no reconocida, pese a que dicha tarjeta ya se encontraba anulada y no estaba en su posesión.

Fecha	Detalle	Importe S/
22/09/2025	TOTTUS SANTA CALLAO	3 398,00

- (ii) Tottus, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código, en tanto, habría permitido que indebidamente se realicen una (1) operación con cargo a la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-5568 del denunciante, al no verificar la identidad del titular de la tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
22/09/2025	TOTTUS SANTA CALLAO	3 398,00

2. El 28 de enero de 2026, Tottus presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) La carta de fecha 1 de octubre de 2025 presentada por el denunciante, acredita que la operación denunciada fue realizada con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual solo puede ser validada por el Banco como administrador del medio de pago;

M-OPS-04/01

Página 1 de 21

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

- (ii) dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, debido a que la relación de consumo se generó entre el señor Sánchez y el Banco, siendo este último el que administra la tarjeta de crédito del denunciante y puede verificar su identidad por el uso de clave secreta;
 - (iii) el señor Sánchez entregó su tarjeta de crédito a un tercero, permitiendo que se efectúe el consumo, lo cual se configura como ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor; y,
 - (iv) no cometió ninguna infracción al permitir que se efectúe un (1) consumo en su establecimiento, en la medida que, cumplió con su deber de verificación de la identidad del tarjetahabiente a través del ingreso correcto de la clave secreta.
3. En la misma fecha, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:
- (i) Se encuentra exonerado de cualquier responsabilidad por estar acreditada la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor, toda vez que entregó a un tercero su tarjeta de crédito pese a sus consejos de seguridad;
 - (ii) cuando se le entregó su tarjeta de crédito se dejó constancia de que el Banco en ninguna circunstancia le solicitaría que entregue el plástico de su tarjeta a un tercero;
 - (iii) el Banco nunca llamó al cliente para coordinar la devolución de la tarjeta ni envió un *courier* para ello, por lo que el denunciante no les entregó el plástico de su tarjeta;
 - (iv) el 12 de agosto de 2024 el señor Sánchez suscribió el “Contrato de Tarjeta de Crédito – PN” por el cual adquirió la titularidad la tarjeta de crédito Visa Cero N° 4042-****-****-5568;
 - (v) el numeral 8 del referido Contrato establece el deber de cuidado que tiene el tarjetahabiente sobre su tarjeta de crédito;
 - (vi) la impresión de pantalla de su sistema informático “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31” y el reporte VTRS acreditan la validez de la operación denunciada, registrando el código de autenticación y que esta fue realizada con lectura de chip de la tarjeta y clave;
 - (vii) el consumo denunciado fue realizado en un local ajeno al Banco, con el uso conjunto de la tarjeta (con tecnología contactless) y la clave secreta, sin firma de *voucher*, puesto que la firma manuscrita es reemplazada por la clave;
 - (viii) en el reporte de su sistema denominado “Datos de Tarjeta” se aprecia que la tarjeta del denunciante se encontraba activa al momento de la realización de la operación, pues su bloqueo se efectuó el 1 de octubre de 2025 a las 10:24:52 horas;
 - (ix) el consumo denunciado sí generó alerta, motivo por el cual procedió con el bloqueo preventivo de la tarjeta el 22 de septiembre de 2025 a las 15:32:49 horas;
 - (x) el empleo del mecanismo Chip EMV resulta suficiente para evitar ataques de hombre en el medio; y,

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

- (xi) notificó la operación denunciada al correo electrónico del señor Sánchez, el 22 de septiembre de 2025 a las 15:32:36 horas; sin embargo, el correo fue leído de forma posterior.

ANÁLISIS**Sobre la improcedencia de la denuncia respecto de Tottus**

4. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Uno de ellos es la legitimidad para obrar¹ que se define como la cualidad que corresponde a los sujetos de la relación jurídica sustancial, cuando esta última sea deducida en juicio, para ser parte en la relación jurídica procesal que se forme, pues sólo cuando estas personas figuren como partes del proceso, la pretensión podrá ser examinada en cuanto al fondo².
5. Así, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 108° del Código³ es causal de improcedencia de la denuncia, la falta de legitimidad para obrar. De acuerdo con la doctrina procesal, un administrado **carecerá de legitimidad para obrar pasiva, cuando no sea la persona que conforme a ley deba ser titular de las conductas infractoras en su contra**⁴.
6. El artículo 19° del del Reglamento dispone para los establecimientos afiliados al uso de tarjetas de crédito, la obligación de aceptar las operaciones de consumo previa verificación

¹ MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano, en Revista Themis 27, p 124.

² MATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto. Teoría General del Proceso. El Litisconsorcio Necesario. Ara Editores. 1999. Pág. 53.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 108°.- Infracciones Administrativas

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes para dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N°807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi, y en las normas que complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

(...)

(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571).

⁴ La legitimidad para obrar es una condición de la acción, es definida como "la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio". En: CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. La Composición del Proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30.

Asimismo, se puede diferenciar entre legitimidad para obrar activa y pasiva. La primera, le corresponde al denunciante, es decir, quien se encuentre en calidad de actor. En cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, esta le corresponde al denunciado, adversario o contradictor. El concepto de legitimidad está ligado al de capacidad procesal, siendo ésta la aptitud del sujeto de derecho de actuar como parte en un proceso ejerciendo los derechos por sí mismo. En: MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Lima: Palestra Editores. 2005. p.155.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor, en anteriores pronunciamientos ha señalado que el sistema de protección al consumidor se encuentra dirigido a otorgar tutela en los supuestos que exista una relación de consumo e incluso en las etapas pre contractuales y en los servicios postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción de las personas en el mercado; asimismo, el superior jerárquico indicó que para la aplicación del Código debe configurarse como presupuesto la existencia de una relación de consumo entre el prestador del producto o servicio prestado por un proveedor a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica, pues de lo contrario se configuraría un supuesto de improcedencia de la denuncia.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2

de la validez de la tarjeta, la identidad del usuario, y la firma en caso de ser aplicable⁵. La orden de pago – voucher – es el medio probatorio idóneo para demostrar que el establecimiento comercial cumplió con estas medidas de seguridad, siempre que contenga la firma del titular y el número de su DNI.

7. Sin embargo, el artículo 9° del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.
8. En el presente caso, el presunto defecto en el servicio brindado por Tottus es que habría permitido indebidamente la realización de un (1) consumo no reconocido por el importe de S/ 3 398,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-5568 del denunciante, al no verificar la identidad del titular de la tarjeta.
9. En su defensa, Tottus indicó que la operación denunciada fue autorizada correctamente con el ingreso de la clave secreta del denunciante. Para acreditar sus alegaciones, presentó el voucher de la referida operación, el cual se muestra a continuación:

R.U.C.: 20508565934 N/S: 58-43135389
NIUBIZ
VENTA - BBVA
ID: 996252654353190
TOTTUS SANTA CALLAO - 508565908

*****5568

TER: 2733370 LOTE: 011 REF: 9000
AP: 625863 FECHA: 22/09/25 HORA: 15:32
S/ 3,398.00

CON EL USO DE MI CLAVE SECRETA
AUTORIZO ESTA TRANSACCION
RETENGA ESTA COPIA PARA VERIFICAR

EN SU ESTADO DE CUENTA.

VISA CREDITO
AID: A0000000031010
CT: 1C3E17E5B7ABAD07
CAPTURA: CHIP - Ver: 42A
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA
En este comercio no se exige
monto minimo de compra
Tda. 00000117 Caj. 0018 Trx. 7341
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
R.U.C.: 20508565934 N/S: 58-43135389
FACTURA ELECTRONICA
SERIE: F495 CORRELATIVO: 00016308
DNI: 07497517
8806097047254 GALAXY A56 5G 25
DUXX 1699.00 3398.00
TOTAL S/ 3398.00
VISA 3398.00
VUELTO 0.00
Total Num. Items = 2
Forma Pago: Contado
ID Vendedor: 20604428
Nombre Vendedor: UGARTE R JUAN
R.U.C.: 20555901179
RAZON SOCIAL: MOVIL BUS S.A.C
OP. GRAVADA: 2879.66
IGV-18%: 518.34
IMPORTE TOTAL S/ : 3398.00
CF.DNI: 07497517
ID: 996252654353190
*****5568

TER: 2733370 LOTE: 011 REF: 9000
AP: 625863 FECHA: 22/09/25 HORA: 15:32
S/ 3,398.00
CAPTURA: CHIP - Ver: 42A
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA
En este comercio no se exige

5

RESOLUCIÓN SBS N° 6523 -2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 19°.- Medidas de seguridad en los negocios afiliados

Las empresas deben adoptar las medidas de seguridad apropiadas para determinar la validez de la tarjeta, así como para dar cumplimiento a las condiciones de uso señalados en el Reglamento, por parte de los operadores o establecimientos afiliados. En ese sentido, cuando las empresas suscriban contratos con los operadores o establecimientos afiliados, deberán asegurarse de incluir como obligaciones de estos, de ser el caso, los siguientes aspectos:

1. Contar con procedimientos de aceptación de las operaciones, incluyendo entre otros la verificación de la validez de la tarjeta, la identidad del usuario, y la firma en caso de ser aplicable.
2. No guardar o almacenar en bases de datos manuales o computarizadas la información de la tarjeta, más allá de utilizarla para solicitar la autorización de una operación.
3. Cumplir con los requerimientos de seguridad del presente Reglamento, en lo que les sea aplicable.

M-OPS-04/01

Página 4 de 21

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

10. De la revisión del *voucher* correspondiente a la operación controvertida, se advierte la glosa *“Con el uso de mi clave secreta autorizo esta transacción”*, lo cual da cuenta que para la autorización del consumo denunciado se requirió del ingreso de una clave secreta, la cual es información personal e intransferible del titular de la tarjeta de crédito, pues sirve para identificarlo en cada operación que realice con cargo a esta.
11. Así, en el caso de una transacción como la previamente detallada, es la entidad financiera —directamente o a través de la empresa procesadora— quien se encarga de autorizar la operación una vez que se verifique la lectura de la información de la tarjeta de crédito (chip), el ingreso del PIN o la clave secreta, la disposición de una línea de crédito suficiente y el estado activo de la tarjeta. Es decir, el procedimiento de validación del pago recae únicamente en la entidad financiera que administra la información vinculada a la cuenta de sus clientes y no del establecimiento donde se realizó la operación de consumo.
12. En atención a lo expuesto, es la entidad financiera emisora (el Banco), quien resulta ser la encargada de verificar las medidas de seguridad correspondientes para la validación de la operación de consumo denunciada y, por lo tanto, es este quien cuenta con legitimidad para intervenir en el procedimiento en el que se cuestione su debida autorización.
13. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en los casos en que el medio de pago utilizado para realizar consumos presenciales tenga como mecanismo de autorización el ingreso de la clave secreta, la emisión del *voucher* correspondiente en el POS utilizado supone que la tarjeta de crédito se encontraba activa y que la firma electrónica (clave secreta) era la correcta, acciones ajenas a la esfera de control del establecimiento comercial.
14. Por todo lo expuesto, y en aplicación del literal e) del artículo 108° del Código, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia contra Tottus al haberse verificado su falta de legitimidad pasiva respecto del consumo realizado en su establecimiento por el importe de S/ 3 398,00.

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

15. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
16. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
17. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se



encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.

18. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
19. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
20. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad⁶ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
21. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia se trata de un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2

lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).

22. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁷, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
23. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación será para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será como máximo a partir de su renovación⁸.
24. En el presente caso, de la revisión de los medios probatorios presentados por el Banco se verificó que la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-5568 del denunciante fue contratada el 12 de agosto de 2024, conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

LINEAS A PANTALLA			
DATOS DE LA TARJETA			
NUMERO TARJETA	4042-93*-****-5568	TIPO	F7 CERO BBVA PEN CHIP
TITULAR	LEONIDAS SANCHEZ	F. CONSULTA	25-01-26
F. ALTA	12-08-2024	SITUACION	BAJA F. BAJA 01-10-2025 MOTIVO
NUMERO CONTRATO		MONEDA	PEN
NUM. CUENTA CTR.		NUM CUENTA BIM	

25. Siendo así, al verificarse que la tarjeta de crédito del denunciante fue contratada con anterioridad al 1 de julio de 2025, este Órgano Resolutivo considera que el presente caso corresponderá ser analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad del Banco por la operación no reconocida

⁷ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁸ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

26. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁹. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹⁰.
27. De acuerdo con el artículo 18° del Código¹¹ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
28. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹² establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
29. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad¹³.

⁹ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°. - Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
(...)

¹¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°. - Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 19°. - Obligación de los proveedores
El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, del hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

30. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹⁴.
31. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁵. Asimismo, el referido artículo del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.
32. En el presente caso, el señor Sánchez denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4042-****-****-5568 por el importe de S/ 3 398,00, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1(i) de la presente resolución.
33. En su defensa, el Banco señaló que la operación denunciada fue realizada con la presencia de la tarjeta de crédito, la lectura del chip y el ingreso de la clave secreta, de exclusivo conocimiento del titular de la tarjeta. Para acreditar sus alegaciones, presentó los siguientes documentos:

Reporte de su sistema: “Listado Operaciones Centro Autorizador MC-31”

0011_023	CENTRO AUTORIZADOR				PAA2 25/01/26
0953 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO				MC31 20:24:42
QCA0001 FIN DE DATOS					
P	SALTO	CT/TJ: 4042	5568	CLASICA 22/09	L 1: 4 C 1: 350
FECHA OP.	HORA OP.	TRANSACCION	LUGAR	IMPORTE ORIG.	DIV IMPORTE CO
22/09/2025	20:32:32	5AUT.COM.CR	TOTTUS CANTA	3,398.00	PEN 3,39
22/09/2025	15:14:22	5CONS.SALDO	CS0516 0F0259	0.00	PEN
22/09/2025	15:14:17	5GENERA.MAC	CS0516 0F0259	0.00	PEN
22/09/2025	14:46:18	5GENERA.MAC	CS2689 0F0399	0.00	PEN

14

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

15

RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°.- Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)

M-OPS-04/01

Página 9 de 21

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2

0011 _023	CENTRO AUTORIZADOR				PAR2 25/01/26
0953 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO				MC31 20:24:51
QCA0001 FIN DE DATOS					
P SALTO	CT/TJ: 4042	5568	CLASICA 22/09		L 1: 4 C 78: 350
NCI DIV	IMPORTE OPERA	DIV	IMPORTE CASHR	DIV	RESPUESTA NUM
8.00 PEN	3,398.00 PEN		0.00 PEN	OK-625863	000
0.00 PEN	0.00 PEN		0.00 PEN	OK-	-CRED. 000
0.00	0.00 PEN		0.00 PEN	OK-	000
0.00	0.00 PEN		0.00 PEN	OK-	000

```

0011 _023                                CENTRO AUTORIZADOR                                PAA2 25/01/26
0953 P022025                            LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO                MC31 20:24:53
QCA0001 FIN DE DATOS
P SALTO CT/TJ: 4042 5568 CLASICA 22/09 L 1: 4
C 155: 350

.OPER. ORIG RESO CUO CUENTA FECHA PROC HORA PRO FECHA CAD
491324 VISA OBCO 000 22/09/2025 15:32:33 **/****
000573 0011 OBCO 000 22/09/2025 15:14:33 **/****
583197 0011 OBCO 000 22/09/2025 15:14:28 **/****
454725 0011 OBCO 000 22/09/2025 14:46:23 **/****

```

```

0011 _023                                CENTRO AUTORIZADOR                                PAA2 25/01/26
0953 P022025                            LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO                MC31 20:24:55
QCA0001 FIN DE DATOS
P SALTO CT/TJ: 4042 5568 CLASICA 22/09 L 1: 4
C 232: 350
COMER/TERM. BIN.ADO M000 INGRESO GIR.NEG. STICKER GM OUA CH/B _P
0508565908 491955 50010151402F 5411 N N C
0051600000 51120151310F N N N
0051600000 51120151310S N N B
0268900000 51120151310S N N B

```

Reporte VTRS

Transaction Details			
Card/Acct #:	4042-93xx-xxxx-5568	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	09/22/25
Tran ID:	305265739527283	Processing	
ARN:		Date:	
Retrieval Ref #:	526520491324	Tran Amount:	3,398.00 PEN
		Merchant:	TOTTUS SANTA CALLAO
		Location:	CALLAO,PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

General Information			
Card/Account Number:	4042-93xx-xxxx-5568		F2
Card Sequence Number:	1		F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1429		F56
Transaction Type:	Authorization	0100	F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS	F3
		transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction	
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value	
Network Management Info:	000	Unknown Value	F70
Transaction Status:	Approved		
Local Transaction Date/Time:	09/22/25 20:32:33		F12,F13
VisaNet Transaction ID:	305265739527283		F62.2
Network ID:	0002		F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic - PERU		
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)	F22

$$(\dots)$$

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	625863		F38
Risk Score:	31		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	3,398.00	SOL	
US Authorization Amount:	973.33	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	01:32:33 PM	Pacific Time	
	20:32:33	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
(...)			
Chip Data Service Code:	601	National EMV-compliant Chip Card, Normal Authorization, Normal verification	
STIP/SW Reason Code:	0000	Unknown Value	F63.4
Automated Referral Service:	C	Visa Classic Card	

34. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Tarjeta N°	4042-****-****-5568
Fecha y hora de operación	22/09/2025 – 15:32:33 horas
Establecimiento	Tottus Canta
Monto S/	3 398,00
Respuesta	OK- 625863
Operación N°	491324
Modo de Ingreso	50010151402F
Modo de Ingreso¹⁶	05 - Lectura de chip de tarjeta
Modo de autorización¹⁷	2 - PIN en línea ¹⁸
Código de respuesta¹⁹	00 - Aprobada y completada satisfactoriamente ²⁰

¹⁶ Traducción libre de: *Entry Mode*

¹⁷ Traducción libre de: *Cardholder ID Method*.

¹⁸ Traducción libre de: *Online PIN Use to identify an original transaction with PIN*.

¹⁹ Traducción libre de: *Código de respuesta*.

²⁰ Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

35. De la citada información, se aprecia que la operación se efectuó con la lectura del chip de la tarjeta y el modo de autorización "PIN" que da cuenta que se ingresó la clave secreta de la tarjeta de crédito para autorizar la operación cuestionada. Asimismo, los reportes muestran el número de la tarjeta afectada (N° 4042-****-****-5568) por el importe de S/ 3 398,00, el código de respuesta "OK- 625863", el código de autorización "491324" y el modo de ingreso "50010151402F".
36. El código registrado en el campo "Modo de Ingreso" es descrito (por posición) en el documento denominado "Procedimiento Integrado Conexión Entidades", emitido por Sermepa. En el caso del consumo materia de análisis, el código registrado en el campo modo de ingreso es: **"50010151402F"**. Los indicativos "5" y "1" en primera y octava posición, respectivamente, dan cuenta de que el consumo en el establecimiento afiliado sí se llevó a cabo con la lectura de chip de la tarjeta de crédito y con el ingreso del PIN o clave secreta. Tal como se muestra a continuación:

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO PRIMERA POSICIÓN	
Capacidad de captura de datos del terminal. Indica el principal medio de capturar información de la tarjeta	
1	Manual
2	Lectura de banda magnética
5	Lectura de tarjeta chip (ICC)
8	Lectura chip sin contacto

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO OCTAVA POSICIÓN	
Modo de autenticación del cliente	
0	No identificado
1	Verificación del PIN
5	Verificación manual de firma
8	Otros métodos no seguros de verificación en comercio electrónico
T	3D SET

37. Adicionalmente, el Banco presentó los reportes "Modificaciones de tarjeta 4042-****-****-5568" y "Datos de la Tarjeta", en los que se aprecia que el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito del denunciante se realizó el 22 de septiembre de 2025 a las 15:32:49 horas y el bloqueo definitivo se efectuó el 1 de octubre de 2025 a las 10:24 horas, en ambos casos, después de la realización de la operación no reconocida. Los reportes aportados por el denunciado se muestran a continuación en la parte pertinente:

Bloqueo preventivo

----- PAGINA : 02 -----	
MODIFICACIONES DE TARJETA 4042 5568	
OFICINA : 0445	USUARIO: UCQGMON
TERMINAL: %C73	FECHA: 22-09-2025 HORA : 15:32:49
DATOS ANTES	TRANSACCION: MP19
	DATOS DESPUES

Bloqueo definitivo*[Ver imagen en la siguiente página]*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2

----- LINEAS A PANTALLA -----
DATOS DE LA TARJETA

NUMERO TARJETA	4042-93**-*****-5568	TIPO	F7	CERO BBVA PEN	CHIP
TITULAR	LEONIDAS SANCHEZ	F. CONSULTA	25-01-26		
F. ALTA	12-08-2024	SITUACION	BAJA	F. BAJA	01-10-2025
NUMERO CONTRATO		MONEDA	PEN		
NUM. CUENTA CTR.		NUM CUENTA BIM			

(...)

----- REGLAMENTO DE TARJETAS -----

CAMBIO DE PIN NATURAL : S

SITUACION BLOQUEO	CAN. FRAUDE	BLOQUEO	CENTRO	0445	FECHA 01-10-2025 HRA 10:24
DESCRIPCION CARD BLOCKED INTERNALLY					
PAIS		OTROS DOCUMENTOS			
FECHA DENUNCIA POLICIA		RECIBIDA FOTOCOPIA			
SOLICITA NUEVA TARJETA	N				
PROXIMA TRANSACCION : MPOD					

----- LINEAS A PANTALLA -----

38. En ese sentido, ha quedado acreditado que la operación materia de controversia fue autorizada correctamente con el uso físico de la tarjeta del denunciante, mientras ésta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad. Por tanto, se aprecia que la operación cuestionada se efectuó de manera válida con la tarjeta de crédito del denunciante.
39. Por otro lado, el Banco señaló que cumplió con notificar al denunciante de manera inmediata sobre la realización de la operación materia de denuncia; para acreditarlo aportó al procedimiento la impresión de pantalla de su reporte “Cargo digital”, en el cual se aprecia que la notificación por la realización de la operación cuestionada se envió el 22 de septiembre de 2025 a las 15:32:36 horas al correo electrónico leoni*****@gmail.com, el cual coincide con el señalado por el señor Sánchez en su escrito de denuncia.

BBVA CARGO DIGITAL

DETALLE DE ENVIO

Cliente	LEONIDAS SANCHEZ TICLLA
Emisor	procesos@bbva.com.pe
Asunto	Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA
Adjunto	

DETALLE DE MENSAJE

Tipo de envío	Receptor	Estado	Motivo	Fecha de Envío	Fecha de Lectura
EMAIL	leoni*****@gmail.com	LEIDO		22-09-2025 15:32:36	21-10-2025 11:32:26

INFORMACION ENVIADA

Parámetro	Descripción del parámetro
fecha	22/09/2025
monto	3,398.00
hora	15:32:33
subject	Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA
comercio	TOTTUS CANTA CALL
moneda	PEN
nrodocumento	40150816
nombre	LEONIDAS
numeroTarjeta	*5568
tipodocumento	DNI

40. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación cuestionada, el señor Sánchez presentó alegatos adicionales que serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (a) y la ruptura del nexo causal alegada por el Banco



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2

41. El señor Sánchez señaló que no reconocía la operación denunciada pues, previamente a su ejecución, recibió una llamada del Banco ofreciéndole una nueva tarjeta con mejores beneficios, lo cual aceptó, por lo que un mensajero del Banco acudió a su centro de trabajo y le indicó que para la entrega de su nueva tarjeta debía anular la anterior, siendo así, firmó la documentación correspondiente, entregó la tarjeta antigua, la cual fue cortada y retirada, recibiendo la nueva tarjeta.
42. En su defensa, el Banco señaló que cumple con informar a sus clientes que nunca solicitará la devolución ni entrega de sus tarjetas al *courier* o terceras personas y mucho menos fuera de sus oficinas, pues ello es una modalidad de fraude. Asimismo, solicitó se declare la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor, pues este reconoció haber tenido la tarjeta de crédito en su poder, la cual entregó a un tercero fuera de las oficinas del Banco, lo que evidencia la grave negligencia del denunciante.
43. A efectos de acreditar sus afirmaciones, el denunciante aportó, entre otros, los siguientes medios probatorios:
- a) Los reclamos mediante los cuales el señor Sánchez puso en conocimiento del Banco la entrega de su tarjeta a un tercero, desconoció la operación denunciada y solicitó su devolución:

Hoja de Reclamación N° 01102500323 del 1 de octubre de 2025

3. DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR :	RECLAMO:	X	QUEJA:
3.1 DETALLE CLIENTE TIENE UNA OPERACIÓN NO RECONOCIDA EN SU TARJETA **5568 MANIFIESTA QUE SE CONTACTARON CON SU PERSONA HACIÉNDOSE PASAR POR TRABAJADORES DEL BBVA LA CUAL TENÍAN TODO SUS DATOS CONFIDENCIALES Y CON ESA SEGURIDAD PROCEDE CON LO SOLICITADO EN LA LLAMADA CON LA ENTREGA DE SU TARJETA VISA CERO, LA CUAL AL VALIDAR SE DA CON LA SORPRESA QUE TIENE UNA OPERACIÓN REALIZADA SIN SU CONSENTIMIENTO, POR LO TANTO CLIENTE SOLICITA LAS VALIDACIONES DE LA CAMARA DEL COMERCIO PARA PROCEDER CON LA DENUNCIA POLICIAL Y LA ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE A SU TARJETA AFECTADA A LA BREVEDAD POSIBLE. 22/09/2025 - 15:32TOTTUS CANTA CALLAO S/ 3,398.00			
3.2. DETALLE COMPLEMENTARIO EL CLIENTE REPORTA UNA OPERACIÓN NO RECONOCIDA EN SU TARJETA CON TERMINALES 5568, SEÑALANDO QUE FUE VICTIMA DE UNA LLAMADA FRAUDULENTO DONDE SUJETOS SE HICIERON PASAR POR TRABAJADORES DEL BBVA, QUIENES CONTABAN CON SUS DATOS CONFIDENCIALES Y, BAJO ESA CONFUSIÓN, LOGRARON QUE ENTREGARA SU TARJETA VISA CERO; POSTERIORMENTE DETECTÓ UNA OPERACIÓN REALIZADA SIN SU CONSENTIMIENTO EN LA FECHA 22/09, POR LO QUE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE LAS CÁMARAS DEL COMERCIO, EL APOYO PARA FORMALIZAR LA DENUNCIA POLICIAL Y LA ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE A SU TARJETA AFECTADA A LA BREVEDAD POSIBLE. DETALLES: 22/09/2025 20:32:32 5AUT.COM.CR TOTTUS CANTA 3,398.00 PEN OK-625863 491324 50010151402F SEGURO: NO BLOQUEO DE TARJETA: SI EL CLIENTE REMITIRÁ LA EVIDENCIA DE LAS OPERACIONES EN CUESTIÓN AL CORREO TERESPONDEMOS.PE@BBVA.COM, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 02 DÍAS DESDE INGRESADO EL CASO.			
3.3. LISTA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS			

Hoja de Reclamación N° 30102500454 del 30 de octubre de 2025

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2

3. DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR :	RECLAMO:	X	QUEJA:
3.1 DETALLE CLIENTE DESEA REALIZAR UNA APELACION AL CASO 01102500323 POR UNA OPERACIÓN NO RECONOCIDA EN SU TARJETA CON TERMINALES**5568 MANIFIESTA QUE PERSONAL CONTRATADO POR EL BBVA SE CONTACTARON CON SU PERSONA LA CUAL TENIAN TODO SUS DATOS CONFIDENCIALES, EL CUAL LE HICIERON LLENAR UN FORMULARIO CON EL LOGO DEL BBVA, PARA LA ENTREGA DE LA TARJETA BFREE, INDICA QUE TIENE LA COPIA DEL FORMULARIO SOBRE LA ENTREGA DE LA TARJETA VISA BFREE. LE HICERON DE TRES A CINCO LLAMADAS Y CON ESA SEGURIDAD PROCEDE CON LO SOLICITADO EN LA LLAMADA CON LA ENTREGA DE SU TARJETA VISA CERO QUE LE INDICARON QUE ESTABA CANCELADA Y LE DIERON LA TARJETA VISA BFREE ANTES DEL 19/09/2025. TAMBIEN LO LLAMARON PARA CONTACTAR EL LUGAR DE ENTREGA Y CANCELAR LA TARJETA VISA CERO EL DIA 22/09/2025 - 15:32 REALIZARON COMPRAS EN TOTTUS CANTA CALLAO POR EL MONTO S/ 3,398.00 SOLES CLIENTE DESEA QUE SE BRINDEN LA SOLUCIONES SOBRE ESTE CAMBIAZO DE TARJETA Y A NULE EL MOVIMIENTO DE TOTTUS CLEINET DESEA QUE SE SOLUCIONE LO ANTES POSIBLE 3.2. DETALLE COMPLEMENTARIO REITERATIVO: EL CLIENTE MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA CONFORME CON LA RESPUESTA DEL CASO N.º 01102500323, DONDE NO RECONOCE UNA OPERACIÓN POR EL IMPORTE DE 3398 SOLES CON FECHA 22/09/2025; INDICA QUE SE PRESENTARON COMO SI ERAN DEL BANCO BBVA PARA ENTREGAR LA TARJETA; TIENE EL FORMULARIO CON EL LOGO DEL BANCO, TARJETA ENTREGADA AL CORRIER, TARJETA BLOQUEADA. CLIENTE PIDE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE A LA TARJETA AFECTADA. DETALLE: 22/09/2025 20:32:32 5AUT.COM.CR TOTTUS CANTA 3,398.00 PEN OK-625863 491324 50010151402F 3.3. LISTA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS			

- b) La Denuncia Policial presentada el 6 de noviembre de 2025 ante la Comisaria PNP Ciudadela Chalaca:

CONTENIDO
 MEDIANTE UN CARGO DE RECEPCIÓN, LUEGO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 (NO RECUERDA EL DÍA) RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA (NO TIENE EL NÚMERO TELEFÓNICO) MENCIONANDO QUE ERA UNA TRABAJADORA DEL BANCO BBVA OFRECIÉNDOLE UNA (01) TARJETA BBVA (BFREE), A LO CUAL EL DENUNCIANTE ACCEDIÓ Y ACORDARON QUE SERÍA ENTREGADA EN SU CENTRO DE LABORES EN LA AV. CONTRALMIRANTE MORA N° 472, POSTERIOR A LA LLAMADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 (NO RECUERDA EL DÍA) RECIBIÓ OTRA LLAMADA (NO TIENE EL NÚMERO TELEFÓNICO) CONTESTANDO UN SUJETO DE SEXO MASCULINO MENCIONÁNDOLE QUE SE ENCONTRABA AFUERA DE SU TRABAJO Y ERA PARA QUE LE ENTREGUE SU TARJETA BBVA (BFREE), CUANDO EL DENUNCIANTE SALE HASTA LA CALLE BOULEVARD CON AV. CONTRALMIRANTE MORA - CALLAO, ENTREVISTÁNDOSE EN EL LUGAR CON UN SUJETO DE SEXO MASCULINO CONTEXTURA GRUESA, ESTATURA PEQUEÑA, EDAD 50 A 60 AÑOS APROXIMADAMENTE, QUIEN LE ENTREGÓ UNA (01) TARJETA BBVA (BFREE) INDICÁNDOLE QUE LA FECHA DE CONTRATACIÓN ERA CON FECHA 09SET2025 Y POSTERIOR A ELLO LE PIDIÓ SU TARJETA BBVA (VISA 0) A LO QUE EL DENUNCIANTE LE PROCEDIÓ A HACERLE ENTREGA, POSTERIOR A ELLO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 (NO RECUERDA EL DÍA) FUE A PAGAR DE MANERA ADELANTADA LA ÚLTIMA CUOTA QUE DEBÍA DE LA TARJETA BBVA (VISA 0) AL BANCO BBVA, DÁNDOSE CON LA SORPRESA QUE DEBÍA TRES MIL TRECENTOS NOVENTA Y OCHO (S/3398.00) SOLES, POR LO QUE PROCEDIÓ A HACER SU RECLAMO VÍA TELEFÓNICA AL BANCO BBVA EL DÍA 01OCT2025, RECIBIENDO RESPUESTA EL MISMO DÍA POR EL BANCO BBVA INDICANDO QUE SI HABÍA UN CONSUMO POR EL IMPORTE DE TRES MIL TRECENTOS NOVENTA Y OCHO (S/3398.00) SOLES, CON LA TARJETA BBVA (VISA 0) CON FECHA 22SET2025 A HORAS 20:32 EN EL TOTTUS CANTA CALLAO, PERO NO HABÍA NINGÚN TIPO DEVOLUCIÓN YA QUE NUNCA SE LE PEDIRÁ LA DEVOLUCIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO O ENVIAR A ALGUIEN PARA RECOGERLA SEGÚN SU "CONSEJO DE SEGURIDAD DEL BANCO BBVA", LUEGO CON FECHA 30OCT2025 VOLVIÓ A PRESENTAR OTRO RECLAMO POR LLAMADA TELEFÓNICA AL BANCO BBVA, CONTESTANDO EN BANCO CON FECHA 05NOV2025 REITERANDO LO MISMO QUE EN LA PRIMERA RESPUESTA DE FECHA 01OCT2025, SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE, Y LUEGO DE HABER LEÍDO LAS PARTES PROCEDE A FIRMAR EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

- c) La captura de pantalla de la conversación vía *whatsapp* que mantuvo el denunciante con una persona supuestamente representante de Doc.Flow, empresa encargada por el Banco para el recojo y entrega de la nueva tarjeta. La conversación se sostuvo con el teléfono N° 944 106 960, conforme se aprecia a continuación:

[Ver imagen en la siguiente página]



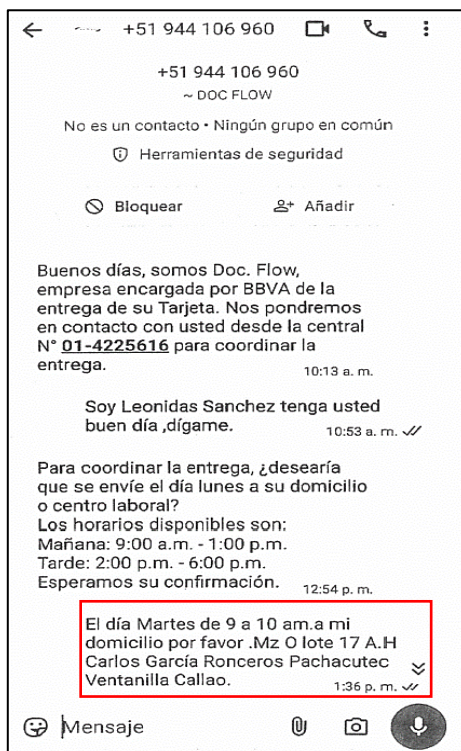
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2

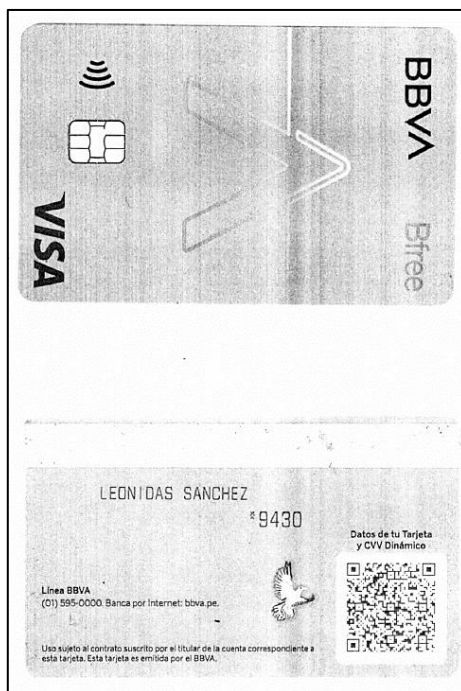


- d) El “Contrato de Tarjeta de Crédito - PN” del 9 de septiembre de 2025, documento que le fue entregado al denunciante por el *courier* cuando realizó el recojo y entrega de la nueva tarjeta:

DP MBPAL25090903MA0001	BBVA
250909210467	
CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO - PN	
NRO. DE CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO: 00110408295018239658	
INFORMACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO	
TARJETA QUE SOLICITÓ: VISA BFREE	LÍNEA DE CRÉDITO:
FECHA DE CONTRATACIÓN: 09/09/2025	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO: %
CANAL DE SOLICITUD:	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: CAL CONFRATERNIDAD 150 ZNA PACHACUTEC CALLAO MZ O-LT 17 CERCA AV LA PLAYA AHH CA RLOS GARCIA RONCE C0006 VENTANILLA CALLAO CALLAO PERU 070106	
INFORMACIÓN PERSONAL	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEONIDAS SANCHEZ TICLLA
DOMICILIO:	CAL CONFRATERNIDAD 150 ZNA PACHACUTEC CALLAO MZ O-LT 17 CERCA AV LA PLAYA AHH CA RLOS GARCIA RONCE C0006 VENTANILLA CALLAO CALLAO PERU 070106
CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO	
En este documento están establecidas las condiciones del Contrato de Tarjeta de Crédito (“Contrato”) que el Cliente (en adelante “Usted”) y el Banco BBVA Perú (“Banco”) firman. Sus datos y los datos del Banco están indicados al final de este documento.	
Este documento es un contrato. Léalo detenidamente. Su firma representa la aceptación de todas y cada una de las condiciones y acuerdos contenidos en el mismo. El Banco puede exigir el cumplimiento de estas condiciones y acuerdos incluso ante el Poder Judicial.	

- e) La fotografía de una Tarjeta Visa BFree entregada por el *courier* al señor Sánchez, ello el 19 de septiembre de 2025, según el relato del denunciante:

[Ver imagen en la siguiente página]



44. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el denunciante recibió llamadas telefónicas de una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido la entrega de la Tarjeta de Crédito Visa BFree con múltiples beneficios, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio en el horario de 9:00 a 10:00, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva. La entrega de la nueva tarjeta se coordinó con un supuesto representante de Doc.Flow, empresa encargada por el Banco, ello vía *whatsapp* con el teléfono N° 944 106 960.
45. Si bien el señor Sánchez aportó al expediente el documento denominado “Contrato de Tarjeta de Crédito - PN” con el logotipo del Banco, de su lectura se advierte que se consignó cláusulas generales de contratación y no es posible verificar a mayor detalle su contenido puesto que el denunciante solo aportó la primera hoja del citado documento; por lo que no se puede concluir que este haya sido emitido por el denunciado.
46. En esa línea, si bien el denunciante presentó la copia de la fotografía de una tarjeta, lo cierto es que, no es posible determinar que dicho plástico sea verídico y haya sido emitido por el Banco.
47. Así, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta, en atención a una renovación y entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada con mayores beneficios. Por lo tanto, se concluye que el denunciante fue víctima de fraude.
48. En ese sentido, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el incidente descrito por el señor Sánchez, a partir de lo manifestado por este, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2

el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web²¹ y el cargo de entrega de su tarjeta de crédito:

Página web

Evita robos o estafas

Sigue los siguientes consejos

- Nunca te solicitaremos que devuelvas o entregues tus tarjetas a un tercero, sea para una mejora de beneficios o de servicios. Cuidado, probablemente te están tratando de estafar.
- BBVA nunca se comunicará contigo por teléfono para que entregues tus tarjetas. El único lugar a donde deberás devolverlas será en el propio banco.
- Cubre tu clave secreta al momento de digitarla.

Robo de tarjetas

Apagar la tarjeta a través de BBVA Wallet.

Activar las notificaciones a través de BBVA Wallet para conocer los movimientos

Solicitar el bloqueo de la tarjeta al (01) 595-0000 opción 0.

El banco nunca solicitará la devolución de una tarjeta de crédito por un courier.

Cargo de entrega de la tarjeta

BBVA		CBC2L24081201LET0039 00000862 1 210064 F7	
ESTIMADO CLIENTE: SÍRVASE DEVOLVER AL MENSAJERO ESTE CARGO DEBIDAMENTE FIRMADO		CARGO DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DOMICILIARIA	
TITULAR: LEONIDAS SANCHEZ TICLLA N° DOC: 40150816		VERIPOST	
☒ DOMICILIO: AV. CONFRATERNIDAD MZ 0-LT 17 AHH CARLOS GARCIA RONCER CROSS VENTANILLA CALLAO CALLAO PERU		240812210064 12-08-2024 PAPERLESS LIMA	
☐ TRABAJO: AV. CONFRATERNIDAD MZ 0-LT 17 AHH CARLOS GARCIA RONCER CROSS VENTANILLA CALLAO CALLAO PERU		BV TS29-V3-S1 0408 REF:210064-02 15	
☐ ALTERNA:		NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL SOBRE <i>Leonidas Sanchez Ticlla</i>	
AUDITOR 4			
FIRMA DEL TITULAR O QUIEN RECIBE		DNI DE CLIENTE 40150816	
Nota importante de seguridad * El Banco nunca se comunicará contigo para solicitar que entregues tu tarjeta a un tercero. * Te recomendamos cambiar cada cierto tiempo tu clave secreta.		DIGITO DE CONTROL 9	
		FECHA DE EMISIÓN 24.4.24	
		FECHA DE CADUCIDAD 16.8.25	
		HORA DE ENTREGA 1300	
		DNI DE MENSAJERO 10374263	
		FECHA DE RECEPCIÓN 18.8.24	

Nota Importante de Seguridad

*El Banco nunca se comunicará contigo para solicitar que entregues tu tarjeta a un tercero.

21

Ver: <https://www.bbva.pe/personas/seguridad/seguridad-de-tarjeta-de-credito.html> y <https://www.bbva.pe/blog/mi-seguridad/cyber-seguridad/tips-para-evitar-ser-victima-de-fraude-o-robo.html> (páginas verificadas en la fecha de emisión de la presente resolución).

M-OPS-04/01

Página 18 de 21

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

49. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
50. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
51. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
52. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.

Sobre el alegato (b)

53. El señor Sánchez señaló que no reconocía la operación denunciada debido a que días después, al apersonarse a las oficinas del Banco con la finalidad de efectuar el pago de la última cuota de su tarjeta anterior, se le informó sobre una operación no reconocida, pese a que dicha tarjeta ya se encontraba anulada y no estaba en su posesión.
54. En primer lugar, sobre la anulación de la tarjeta, los medios probatorios actuados en el acápite previo han evidenciado que el señor Sánchez fue víctima de fraude, pues terceras personas simulaban haber realizado la anulación de su tarjeta de crédito N° 4042-****-****-5568 a fin de que el denunciante se las entregue. Por lo tanto, en la oportunidad en que la operación cuestionada se autorizó la tarjeta de crédito del recurrente no estaba anulada y su estado activo quedó acreditado con los reportes mostrados en el numeral 37 de la presente resolución.
55. En segundo lugar, sobre la no posesión de la tarjeta por parte del denunciante, se debe precisar que en el supuesto hecho que el consumidor pierda la posesión de su tarjeta por hurto, robo, pérdida u otro supuesto, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su tarjeta y solicite su bloqueo, el proveedor no tiene cómo saber que la tarjeta puede ser utilizada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

56. Por lo tanto, corresponde desestimar los argumentos del denunciante en estos extremos.
57. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-5568 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N4042-****-****-5568 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a) recibió una llamada del Banco ofreciéndole una nueva tarjeta con mejores beneficios, lo cual aceptó, por lo que un mensajero del Banco acudió a su centro de trabajo y le indicó que para la entrega de su nueva tarjeta debía anular la anterior, siendo así, firmó la documentación correspondiente, entregó la tarjeta antigua, la cual fue cortada y retirada, recibiendo la nueva tarjeta; y, (b) días después, al apersonarse a las oficinas del Banco con la finalidad de efectuar el pago de la última cuota de su tarjeta anterior, se le informó sobre una operación no reconocida, pese a que dicha tarjeta ya se encontraba anulada y no estaba en su posesión.

Fecha	Detalle	Importe S/
22/09/2025	TOTTUS CANTA CALLAO	3 398,00

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la denuncia presentada contra Hipermercados Tottus S.A. por la presunta autorización indebida de un consumo no reconocido por el importe de S/ 3 398,00 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-5568 del denunciante, al haberse verificado su falta de legitimidad para obrar pasiva en el procedimiento, al no ser el llamado legalmente para verificar las medidas de seguridad en la autorización de un consumo realizado con tarjeta y clave.

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0119-2026/PS2**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²², caso contrario la resolución quedará consentida²³.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²² **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.